ابن دقيق العيد
وكتابه إحكام الأحكام
شرح عمدة الأحكام

اعداد: أحمد عبد الرحمن حيفو

هذا البحث أصله كان مقدمة لدارسة كتاب إحكام الأحكام وتحقيقه
وقد نال بها الباحث الدرجة العلمية "ماجستير"
من الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية
كلية الحديث الشريف

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إنّ الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ﷺ.

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾[1] .

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾﴾[2] .

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾[3].

أما بعد:

فإنّ أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام، وأعلى ما خصّ بمزيد الاهتمام، الاشتغالُ بالعلوم الشرعية المتلقّاة عن خير البرية، ولا يرتاب عاقل في أنّ مدارها على كتاب الله المقتفى، وسنّة نبيّه المصطفى، وأنّ باقي العلوم إمّا آلات لفهمهما وهي الضالة المطلوبة، أو أجنبيّة عنهما وهي الضارة المغلوبة[4]، ثمّ إنّ الله تعالى حفظ وأوضح وجوه معالم الدّين، وأفضح وجوه الشك بكشف النّقاب عن وجه اليقين، بالعلماء المستنبطين الراسخين، والفضلاء المحققين الشامخين، الذين نزّهوا كلام سيّد المرسلين، مميّزين عن زيف المخلطين المدلّسين، ورفعوا مناره بنصب العلائم، وأسندوا عمده بأقوى الدعائم، حتى صار مرفوعا بالبناء العالي المشيّد، وبالإحكام الموثق المدمج المؤكد، مسلسلا بسلسة الحفظ والإسناد غير منقطع ولا واه إلى يوم

(١) آل عمران: ١٠٢

(٢) النساء: ١

(٣) الأحزاب: ٧٠ – ٧١

(٤) مقدمة فتح الباري لابن حجر (٢/١).

التّناد، ولا موقوف على غيره من المباني، ولا معضل ما فيه من المعاني[1]، ولعظم مكانة السنة النبوية اعتنى بها المسلمون حفظا وتعلما وتعليما ورواية ودراية، ولقد انبعثت همة كثير من العلماء إلى خدمة السنة النبوية، ولهذه الخدمة جوانب متعددة ونواحي مختلفة، وإنّ من أكثرها نفعا وأعظمها فائدة العناية بشرح الحديث وبيان معانيه والاستنباط من أحكامه وفوائده، ومن هذه الشروح القيمة النافعة: **كتاب "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" لمؤلفه الإمام تقي الدين محمد بن علي بن وهب القُشيري المصري، المعروف بابن دقيق العيد (ت ٧٠٢ هـ)**.

وقد أحببت أن أقوم بترجمته مع دراسة كتابه خدمة للعلم وأهله.

خطة البحث

يتكون البحث من فصلين اثنين: وتحت كل فصل عدة مباحث

الفصل الأول: ترجمة موجزة للإمام ابن دقيق العيد، وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول : اسمه، ونسبه، ونسبته.

المبحث الثاني : مولده، ونشأته العلمية.

المبحث الثالث : شيوخه.

المبحث الرابع : تلاميذه.

المبحث الخامس : منزلته العلمية، وثناء العلماء عليه.

المبحث السادس : عقيدته، ومذهبه الفقهيّ.

المبحث السابع : مؤلفاته.

المبحث الثامن : وفاته.

الفصل الثاني : دراسة كتاب إحكام الإحكام، وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول : تحقيق اسم الكتاب.

المبحث الثاني : توثيق نسبته إلى مؤلفه.

---

(١) مقدمة عمدة القاري للعيني (٧/١).

المبحث الثالث : سبب تأليفه.

المبحث الرابع : منهجه في كتابه.

المبحث الخامس : بيان أهمّ مميزاته، ومنزلته بين الشروح.

المبحث السادس : مصادره

الفصل الأول: ترجمة موجزة للإمام ابن دقيق العيد

الفصل الأول: ترجمة موجزة للإمام ابن دقيق العيد،[١] وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول : اسمه، ونسبه، ونسبته.

هو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة أبو الفتح تقي الدين، القشيري[٢]، الصعيدي[٣] المنفلوطي[٤]، القُوصي المنشأ[٥]، نزيل القاهرة، المعروف بابن دقيق العيد، وهو من ذرية بهز بن حكيم القشيري.[٦] واشتهر بابن دقيق العيد لأن جده خرج يوم عيد من بلدة قوص وعليه طيلسان[٧] أبيض وثوب أبيض، فقال شخصٌ بدويّ: "كأنّه دقيق العيد"،

---

(١) انظر: ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة لا بن رشيد (٢٤٥/٣) برنامج الوادي أشى (ص١٣٠) المعجم المختص بالمحدثين (ص:٢٥٠) العبر في خبر من غبر (٤/ ٦) ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص: ٢٢٦) والثلاثة الأخيرة للذهبي، فوات الوفيات للكتبي (٣/ ٤٤٢) أعيان العصر وأعوان النصر (٤/ ٥٧٦) مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان لليافعي (١٧٧/٤) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٩/ ٢٠٧) طبقات الشافعية لابن كثير (٨٥٩/٢) الرد الوافر لابن ناصر الدين(ص: ٥٨) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (٤/ ٥٨) رفع الإصر عن قضاة مصر (ص: ٣٩٤) كلاهما لابن حجر، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي (٨/ ١٦٤) ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد للفاسي (١/ ١٩١) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (١/ ٢٧٤) طبقات الحفاظ كلاهما للسيوطي (ص: ٥٤٢) شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد (١١/٨) أبجد العلوم لحاجي خليفة (١٥٦/٣) الشهادة الزكية للكرمي (ص: ٢٨) هدية العارفين للبغدادي (١٤٠/٦) الأعلام للزركلي (٢٨٣/٦).

(٢) نسبة إلى قبيلة قُشير بن كعب بن ربيعة. انظر: الأنساب (٤ /٥٠١) اللباب في تهذيب الأنساب (٣٨/٣).

(٣) الصعيد بمصر بلاد واسعة كبيرة فيها عدة مدن عظام. معجم البلدان (٣ / ٤٠٨) وتضم حاليا عددا من المحافظات.

(٤) نسبة إلى منفلوط، لأن والده منها، وهي بلدة بالصعيد في غربي النيل. انظر: معجم البلدان (٢١٤/٥) الطالع السعيد (٣١٩).

(٥) قوص: مدينة بصعيد مصر، وتقع في شرق النيل. معجم البلدان (٤ / ٤١٣).

(٦) طبقات الشافعية الكبرى (٢٠٧/٩) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (٣١٨/٢).

(٧) والطيلسان: معطف من الصوف، وهو فارسي معرب. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص: ١٩)

يعني في البياض، فلزمه ذلك، ثم اشتهر ولده (وهو والد ابن دقيق العيد) بهذا الاسم، ثم انتقل الاسم إلى ولده واشتهر به أكثر.[١]

❁❁❁

المبحث الثاني : مولده، ونشأته العلمية.

أولا: مولده

ولد ابن دقيق العيد في ساحل البحر الأحمر قرب مدينة ينبع، حيث كان أبواه متوجهان إلى مكة لأداء فريضة الحج في يوم السبت (٢٥ من شعبان ٦٢٥هـ)، ولذلك كان يكتب أحيانا بخطه "الثبجي"[٢] ولما قدم أبوه مكة حمله، وطاف به البيت، وسأل الله أن يجعله عالما عاملاً. [٣]

وفي ذلك قال بعضهم:

ومن عند الطواف بخير بيت غَدَاْ يدعو أبوه له هنالك

بأن يمتاز في عمل وعلم فقل لي كيف لا يأتي كذلك[٤]

❁❁❁

ثانيا: نشأته العلمية.

نشأ الإمام ابن دقيق العيد في أسرة علمية مشهورة بالتدين والصلاح؛ فأبوه الشيخ علي مجد الدين (ت٦٦٧هـ) كان شيخ الصعيد، وقد جمع بين العلم، والعمل ،والعبادة، والورع،

---

(١) انظر: ذيل التقييد (١/ ٣٥٨).

(٢) قال في تاج العروس (٤٤٣/٥) "الثَبَج : علو وسط البحر إذا تلاقت أمواجه، وقد يستعار لأعالي الأمواج".

(٣) الطالع السعيد (٣٢٩) طبقات الشافعية الكبرى (٢٠٩/٩) أعيان العصر وأعوان النصر (٣٣٩/٢).

(٤) أعيان العصر وأعوان النصر (٢ / ٣٣٩).

والتقوى، والزَّهَادة، والإحسان إلى الخلائق مع اختلافهم، وبذل المجهود في اجتماع قلوبهم وائتلافهم، وقد ارتحل إليه الناس من سائر الأقطار، وقصدوه من كل النواحي والأمصار.(١)

أما أمُّه: فهي ابنة الشيخ الصالح تقي الدين مظفر بن عبد الله المشهور بالمقترَح. قال الأُدفُوي: "فأصلاه كريمان، وأبواه عظيمان".(٢)

فنشأ تحت رعاية والده، وتتلمذ عليه في أول طلبه، وكان والده مالكي المذهب، ثم تفقه بالمذهب الشافعي على العلامة: العز الدين بن عبد السلام لما دخل القاهرة، فحقق المذهبين.(٣)

قال الأدفوي "نشأ الشيخ بقوص على حالة واحدة من الصمت، والاشتغال بالعلوم، ولزوم الصيانة، والديانة، والتحرز في أقواله وأفعاله، والبعد عن النجاسة، متشددا في ذلك ... وابتدأ بقراءة كتاب الله العظيم حتى حصل منه على حظ جسيم، ثم رحل في طلب الحديث إلى دمشق والأسكندرية وغيرهما".(٤)

وكان يقضي ليله في القراءة والمطالعة والتهجد، يقول السبكي "ربما استوعب الليلة، فطالع فيها المجلد أو المجلدين، وربما تلا آية واحدة فكررها إلى مطلع الفجر".(٥)

وارتحل، وسمع بمصر، والشام، والحجاز، على تحرٍّ في ذلك واحتراز.(٦)

❁❁❁

(١) تاريخ الإسلام للإمام الذهبي (٤٩/ ٢٤٤).

(٢) الطالع السعيد (ص٣١٩).

(٣) الطالع السعيد (ص٣١٩) طبقات الشافعية الكبرى (٩/٢١٠).

(٤) الطالع السعيد (ص٣١٩).

(٥) طبقات الشافعية الكبرى (٩ / ٢١١).

(٦) طبقات الشافعية الكبرى (٩/٢٠٨).

المبحث الثالث : شيوخه.

لقد تتلمذ ابن دقيق العيد على عدد كبير من علماء عصره، كما يذكر هو عن نفسه بقوله: "والمشايخ الذين سمعت عليهم جمع كبير" إلى أن قال "ومن الشيوخ من لا أحصيهم ذُكرا ولا ذِكرا".[١]

فمن شيوخه رحمه الله:

١- والده مجد الدين: علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة المالكي (ت٦٦٧هـ).[٢]

٢- سلطان العلماء عز الدين: عبد العزيز بن عبد السلام، أبو محمد (ت٦٦٠هـ) وابن دقيق هو الذي لقبه بسلطان العلماء لقوته، وشجاعته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.[٣]

٣- السبط السلفي: عبد الرحمن بن مكي بن عبد الرحمن بن أبي سعيد بن عتيق. جمال الدين، أبو القاسم، (ت٦٥١هـ).[٤]

٤- الحافظ المنذري: زكي الدين أبو محمد، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله (ت٦٥٦هـ).[٥]

٥- أحمد بن عبد الدائم بن نعمة الله، المقدسي، أبو العباس، وهو من طلاب مؤلف العمدة – عبد الغني – وقد سبق ذكره هناك.

---

(١) ملئ العيبة لابن رشيد (٣/٢٥٧).

(٢) تاريخ الإسلام للإمام الذهبي (٤٩/ ٢٤٤) الوافي بالوفيات (٢٢/ ١٨٤).

(٣) طبقات الشافعية الكبرى (٨/ ٢٠٩) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (٢/ ١٠٩) الأعلام للزركلي (٣/ ١١٠).

(٤) تاريخ الإسلام للإمام الذهبي (٤٨/ ٩٧).

(٥) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (٢/ ١١١) الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (٢ / ٤٨) الأعلام للزركلي (٤/ ٣٠).

٦- أحمد بن عبد السلام بن المطهر أبو المعالي، قطب الدين بن أبي عصرون (ت٦٧٥هـ).[١]

٧- الحسن بن محمد بن أحمد بن محمد التيمي البكري أبو علي، (ت٦٥٦هـ).[٢]

٨- خالد بن يوسف الدمشقي أبو البقاء، زين الدين النابلسي (ت٦٦٣هـ).[٣]

٩- عبد الوهاب بن الحسن بن محمد بن الحسن الدمشقي أبو الحسن.[٤]

١٠- عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح الاسكندراني المالكي ابن رواج رشيد الدين، (ت٦٤٨هـ).[٥]

١١- علي ابن أحمد بن عبد الواحد المقدسي أبو الحسن، المسند المعروف بابن البخاري الحنبلي. (ت٦٩٠هـ).[٦]

١٢- علي بن الحسين بن علي أبو الحسن بن المقير البغدادي الحنبلي (ت٦٤٣هـ)[٧]

١٣- علي بن هبة الله بن سلامة الفقيه أبو الحسن بن الجميزي الشافعي اللخمي بهاء الدين (ت٦٤٩هـ).[٨]

١٤- محمد بن الانجب ابن أبي عبد الله، أبو الحسن، صائن الدين، النعال (ت٦٥٩هـ).[٩]

---

(١) تاريخ الإسلام (٥٠/ ١٧٦).

(٢) الطالع السعيد (ص٣٢٠) الأعلام للزركلي (٢/ ٢١٥).

(٣) العبر في خبر من غبر (٣/ ٣٠٨) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (٥/ ٣٤٨).

(٤) الطالع السعيد (ص٣٢٠).

(٥) المعين في طبقات المحدثين (ص: ٦٥) ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد (٢/ ١٥٩).

(٦) ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد (٢/ ١٧٨) المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد (٢/ ٢١٢).

(٧) المعين في طبقات المحدثين (ص: ٦٤) الوافي بالوفيات (٢١/ ٢٤) الأعلام للزركلي (٤/ ٢٧٩).

(٨) سير أعلام النبلاء (٢٣/٢٥٣) طبقات الشافعية الكبرى (٨/ ٣٠٢) الأعلام للزركلي (٥/٣٠).

(٩) شذرات الذهب (٧/٥١٧) الأعلام للزركلي (٦/ ٤٦).

١٥- محمد بن الرشيد يحيى بن علي القرشي العطار، أبو صادق (ت٦٨٦هـ).[١]

١٦- محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل السلمي المرسي، أبو عبد الله، شرف الدين (ت٦٥٥هـ) [٢]

١٧- محمد بن محمود بن محمد الأصفهاني العجلي، شمس الدين (ت٦٨٨هـ).[٣]

١٨- هبة الله بن عبد الله بن سيد الكل، أبو القاسم، بهاء الدين القفطي، (ت٦٩٧هـ) وهو تلميذ والده الخاص، وكان شديدا على الرافضة.[٤]

١٩- يحيى بن علي القرشي العطار أبو الحسين المالكي رشيد الدين (ت٦٦٢هـ).[٥] (ت٦٦٢هـ).[٥]

٢٠- يحيى بن محمد بن علي بن محمد القرشي أبو الفضل، (ت ٦٦٨هـ).[٦]

❁❁❁

المبحث الرابع : تلاميذه.

لقد أخذ عن ابن دقيق العيد خلق كثير وجمٌّ غفير من طلاب العلم، كبارا وصغارا، لذلك مات في حياته عدد كبير ممن أخذوا عنه، قال الحافظ: "كتب عنه خلق كثير ماتوا قبله".[٧] وقال الأدفوي "سمع منه الخلق الكثير والجم الغفير مع قلة تحديثه".[١] وقال اليافعي: اليافعي: "رحل إليه الطلبة من الآفاق".[٢]

---

(١) تاريخ الإسلام للإمام الذهبي (٥١/ ٢٨٥) ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد (١/ ١٩٢ و٢٧٥).

(٢) الطالع السعيد (ص٣١٩) العبر في خبر من غبر (٤ / ٦) الأعلام للزركلي (٦/ ٢٣٣).

(٣) طبقات الشافعية الكبرى (٢٠٩/٩).

(٤) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (٢/ ٢٠٤) بغية الوعاة للسيوطي (٢/ ٣٢٥) الأعلام للزركلي للزركلي (٨/ ٧٣).

(٥) ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد (١/ ١٩٢).

(٦) الطالع السعيد (٣٢٠) ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد (٢/ ٣٠٩)

(٧) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (٤ /٢١٤).

فمن تلاميذه:

١- الحافظ الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز شمس الدين أبو عبد الله (ت٧٤٨هـ).[٣]

٢- الحافظ ابن سيد الناس اليعمري: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد فتح الدين، "ولازمه سنين كثيرة وتخرج عليه"[٤] (ت٧٣٤هـ).[٥]

٣- أبو حيان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الأندلسي الغرناطي الشافعي النحوي، أثير الدين (ت٧٤٥هـ).[٦]

٤- ابن الرفعة: أحمد بن محمد بن علي الأنصاري الشافعي، أبو العباس، نجم الدين، (ت٧١٠ هـ).[٧]

٥- الحافظ المزي: جمال الدين يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف الدمشقي، (ت٧٤٢هـ).[٨]

=

(١) الطالع السعيد (ص٣٢٠).

(٢) مرآة الجنان(٤ / ١٧٧).

(٣) سير أعلام النبلاء - (١٣ / ٢٧٣)

(٤) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (٢/ ٢٩٦).

(٥) تذكرة الحفاظ للذهبي (٤/ ١٩٧) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (٥/ ٤٧٦) الأعلام للزركلي (٧/ ٣٤).

(٦) البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (ص٥٨) بغية الوعاة للسيوطي (١/٢٨٠) الأعلام للزركلي (١٥٢/٧).

(٧) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (٢/٢١١) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (١١٥/١).

(٨) الرد الوافر لابن ناصر الدين (ص ٥٩) طبقات الحفاظ للسيوطي (ص ٢٩٣) الأعلام للزركلي (٨/ ٢٣٦).

٦- علي بن داود بن العطار الشافعي، علاء الدين، وهو صاحب "العدة في شرح العمدة" وهو التلميذ الخاص للنووي ولذلك كانوا يسمونه بمختصر النووى (ت٧٢٤هـ).[١]

٧- ابن الأثير: إسماعيل بن أحمد بن سعيد، عماد الدين الحلبي ثم القاهري، وهو الذي كتب عن ابن دقيق العيد هذا الشرح، وفُقد بظاهر حمص في وقعة مع التتار سنة٦٩٩هـ.[٢]

٨- محمد بن عمر بن محمد بن رشيد الفهري محب الدين، (ت٧٢١هـ).[٣]

٩- محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء الفرضي، البخاري، الكلاباذي، الحنفي، أبو العلاء شمس الدين (ت٧٠٠هـ).[٤]

١٠- عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي، الحنفي قطب الدين (ت٧٣٥هـ).[٥]

١١- القاضي فخر الدين عثمان المعروف بابن بنت أبي سعيد.[٦]

١٢- علي بن إسماعيل بن يوسف القُونَوي علاء الدين، (ت٧٢٩هـ).[٧]

١٣- محمد ابن أبي بكر بن عيسى علم الدين الأخنائي الشافعي، (ت٧٣٢هـ).[٨]

١٤- محمد بن أحمد بن حيدرة، شمس الدين، قال الحافظ "كان بعد السبعين وسبعمائة".[٩]

---

(١) الوافي بالوفيات (٢٠/ ١٠) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (٤/ ٤).

(٢) الأعلام للزركلي (١/ ٣٠٩)

(٣) ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد (١/١٩٢).

(٤) تاريخ الإسلام للإمام الذهبي (٥٢/ ٤٩٠) الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (٢ / ٤٩)

(٥) تاريخ الإسلام (٤٩/ ١٦٦) معجم الشيوخ للسبكي (ص: ٢٦١) الأعلام للزركلي (٤/ ٥٣).

(٦) الطالع السعيد (٣٢٠).

(٧) طبقات الشافعية الكبرى (١٠/١٣٢) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (٤/٢٩) الأعلام للزركلي (٤/٢٦٤).

(٨) ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد - (١ / ١٩٢)

(٩) الطالع السعيد (ص٣٢٠) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (٥/ ٤٢)

١٥- محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن عدلان الشافعي شمس الدين، (ت٧٤٩هـ).[١]

١٦- محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الكندي الدشناوي القوصي تاج الدين، (ت٧٢٢هـ).[٢]

❁❁❁

المبحث الخامس : منزلته العلمية، وثناء العلماء عليه.

لقد تبوأ ابن دقيق العيد مكانة عالية، ومنزلة رفيعة في العلم، وصرح كثير من العلماء أنه بلغ درجة الاجتهاد،[٣] قال الادفوي (ت٧٤٨هـ) "لولم يكن له إلا ما أملاه على العمدة لكان عمدة في الشهادة بفضله والحكم بعلو منزلته في العلم ونبله".[٤] وقد ذكره الذهبي فمن يعتمد قوله في الجرح والتعديل.[٥]

وقال أحدهم للملك منصور لاجين[٦] لما رآه يبحث عن من يسند إليه القضاء "أدلّك على محمد بن إدريس الشافعي، وسفيان الثوري، وإبراهيم بن أدهم؟" فدلّه على ابن دقيق العيد.[٧]

---

(١) طبقات الشافعية الكبرى (٩/ ٩٧) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (٣/ ٥٤) ذيل التقييد في في رواة السنن والأسانيد (١/ ٥٥) الأعلام للزركلي (٥/ ٣٢٦).

(٢) الوافي بالوفيات (٢/ ١٠٦).

(٣) الطالع السعيد (ص٣١٨).

(٤) المصدر نفسه (ص٣٢٠).

(٥) (ص ٢٢٦).

(٦) هو السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين بن عبد الله المنصوري، سلطان الديار المصرية، تسلطن بعد خلع الملك العادل كتبغا المنصوري، سنة ست وتسعين وستمائة (ت٦٩٨هـ). انظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (٨/٨٥).

(٧) رفع الإصر عن قضاة مصر (ص ٣٩٤).

وكان رحمه الله جامعا لفنون عدة،[١] لاسيما في علل الحديث وفقهه والاستنباط منه، فقد كان إمام الدنيا في ذلك كما يقول السبكي في طبقات الشافعية.[٢]

وقال الذهبي (ت٧٤٨هـ) "ما رأيت أحفظ من أربعة: ابن دقيق العيد، والدمياطي، وابن تيمية، والمزي، فالأول: أعرفهم بالعلل وفقه الحديث، والثاني: بالأنساب، والثالث: بالمتون، والرابع: بأسماء الرجال".[٣]

وقال الصفدي (ت ٧٦٤ هـ):

ثلاثة ليس لهم رابع فلا تكن من ذاك في شكِ
وكلهم منتسب للتقى يقصر عنهم وصف من يحكِي
فإن تشأ قلتَ ابن تيمية وابن دقيق العيد والسبكي.[٤]

وقال ابن حجر: (ت٨٥٢هـ) "صنف الإلمام في أحاديث الأحكام، وشرع في شرحه فخرج منه أحاديث يسيرة في مجلدين، أتى فيهما بالعجائب الدالة على سعة دائرته في العلوم، خصوصاً في الاستنباط".[٥]

وقيل إنه طالع كتب المدرسة الفاضلية[٦] بالقاهرة عن آخرها، وكان قد تولى تدريسها، كما تولى تدريس عدة مدارس أخرى في القاهرة، وقد كان دأبه أن يقضي الليل في المطالعة والعبادة، فكان يطالع في الليلة الواحدة المجلد أو المجلدين، وربما تلا آية واحدة من القرآن الكريم فكرّرها حتى مطلع الفجر.[٧]

---

(١) ملء العيبة (٢٥٩/٣) .

(٢) طبقات الشافعية الكبرى (٩ / ٢١٢).

(٣) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ / ٢٢١).

(٤) أعيان العصر وأعوان النصر (٦٥/١) وقصده بالسبكي الكبير.

(٥) الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (٢ / ٤٨).

(٦) نسبة إلى مؤسسها القاضي الفاضل عبد الرحيم بن عليّ البيسانيّ، في سنة ثمانين وخمسمائة، ووقفها ووقفها على فقهاء الشافعية والمالكية. المواعظ والاعتبار للمقريزي (ص١٦٢).

(٧) الطالع السعيد للأدفوي (ت٧٤٨هـ). (٣٢٥).

ويذكر الادفوي عن ابن الكتاني: أنه دخل عليه ورأى عنده السنن الكبرى للبيهقي، وتاريخ الخطيب، ومعجم الطبراني الكبير، والبسيط للواحدي، وقد قرأها جميعا ووضع علامات على كل مجلد منها.[١]

وذكره السيوطي ضمن طبقات المجتهدين في كتابه "حسن المحاضرة".[٢]

ويكثر الإمام الصنعاني في حاشيته على هذا الشرح إطلاقه عليه "بالمحقق".

بل قد ذكر جمع من الأئمة أنه مجدد القرن السابع:

قال الذهبي (ت٧٤٨هـ) وهو يعد المجددين " .. وعلى رأس الست مائة؛ الحافظ عبد الغني، وعلى رأس السبع مائة؛ شيخنا أبو الفتح ابن دقيق العيد".[٣]

وقال الصفدي (ت٧٦٤هـ) "..وهو الذي بعثه الله على رأس المئة، ليجدد للأمة أمر دينها، ويحدد لها ما اشتبه من قواعد شريعتها عند تبيينها".[٤]

وقال اليافعي (ت ٧٦٨ هـ) "وقد جعله بعضهم مجدد الدين للأمة على رأس المائة السابعة".[٥]

وقال السبكي (ت ٧٧١هـ)"ولم ندرك أحدا من مشايخنا يختلف في أنّ ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس السبعمائة المشار إليه في الحديث المصطفوي النبوي ﷺ".[٦]

وقال السيوطي (ت٩١١هـ) وهو يعد من قيل فيه إنه مجدد:

---

(١) المصدر السابق.

(٢) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (١/ ٢٧٤)

(٣) سير أعلام النبلاء (١٤/٢٠٣).

ويلاحظ أنه جعل الحافظ عبد الغني –صاحب المتن – مجدد القرن السادس، وابن دقيق العيد – صاحب الشرح – مجدد القرن السابع، وهذا مما يرفع قيمة هذا الكتاب، متنا وشرحا، حيث ألفه مجدد، وشرحه مجدد آخر.

(٤) أعيان العصر وأعوان النصر (٢ / ٣٣٨).

(٥) مرآة الجنان(٤ / ١٧٧).

(٦) طبقات الشافعية الكبرى (٩ / ٢٠٧)

والسابع الراقي إلى المراقي ابن دقيق العيد باتفاق.[١]

وقد أثنى عليه العلماء وشهدوا له بالتقدم في العلم، وبالغوا في ذلك.

قال العز ابن عبد السلام (ت٦٦٠هـ) – وهو شيخه – "ديار مصر تفخَر برجلين في طرفيها، ابن المنير بالإسكندرية، وابن دقيق العيد بقوص".[٢]

وقال ابن الزملكاني (ت٧٢٧هـ): "إمام الأئمة في فنه، وعلامة العلماء في عصره، بل ولم يكن من قبله من سنين مثله في العلم، والدين، والزهد، والورع، تفرّد في علوم كثيرة، وكان يعرف التفسير والحديث، وكان يحقق المذهبين — يعني المالكي والشافعي– تحقيقا عظيما، ويعرف الأصلين، والنحو، واللغة، وإليه النهاية في التحقيق، والتدقيق، والغوص على المعاني، أقرّ له الموافق والمخالف، وعظمته الملوك، وكان السلطان لاجين ينزل له عن سريره ويقبل يده، وكان صحيح الاعتقاد قوياً في ذات الله وليس الخبر كالعيان".[٣]

ووصفه شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨هـ) أنه كان شيخ وقته.[٤]

وقال ابن سيد الناس اليعمري (ت٧٣٤هـ): "لم أر مثله فيمن رأيت، ولا حملت عن أجلَّ منه فيمن رويت، وكان للعلوم جامعا، وفي فنونها بارعا، مقدما في معرفة علل الحديث على أقرانه، منفردا بهذا الفن النفيس في زمانه، بصيرا بذلك، سديد النظر في تلك المسالك ... وكان حسن الاستنباط للأحكام والمعاني من السنة والكتاب، مبرزاً في العلوم النقلية والعقلية".[٥]

وقال قطب الدين الحلبي (ت٧٣٥هـ) "كان ممن فاق بالعلم والزهد، عارفاً بالمذهبين، إماماً في الأصلين، حافظاً في الحديث وعلومه، يضرب به المثل في ذلك، وكان آية في الإتقان

(١) فيض القدير شرح الجامع الصغير (٢/ ٣٥٧).

(٢) تاريخ الإسلام للإمام الذهبي (٥١/ ١٣٧).

(٣) الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (٤٨/٢).

(٤) مجموع الفتاوى (١٥٠/٢).

(٥) طبقات الشافعية الكبرى (٢٠٨/٩).

والتحرّي، شديد الخوف، دائم الذكر، لا ينام الليل إلا قليلاً يقطعه مطالعة وذكراً وتهجداً، وكانت أوقاته كلها معمورة".[١]

وقال أيضا: "قيل إنه لم يتكلم على الحديث من عهد الصحابة إلى زماننا مثل ابن دقيق العيد، ومن أراد معرفة ذلك فعليه بالنظر في القطعة التي شرح فيها الإلمام، فإن من جملة ما فيها أنّه أورد حديث البراء بن عازب «أمرنا رسول الله ﷺ بسبع ونهانا عن سبع» واشتمل على أربعمائة فائدة".[٢]

وقال ابن الأثير الحلبي (ت٦٩٩هـ) مبينا سبب استملاء هذا الشرح من ابن دقيق العيد "...فلم أجد من علماء الوقت من يعرف هذا الفن إلا واحد عصره وفريد دهره، واسطة عقد الفضائل، ملحق الأواخر بالأوائل، الشيخ، العالم، الفاضل، الورع، الزاهد، حجة العلماء قدوة البلغاء، أشرف الزهاد بقية السلف، مفتي المسلمين، أبا الفتح تقي الدين ... فإنه الذي فاق النظراء والأمثال واتصف من المحاسن بما تضرب به الأمثال".[٣]

وقال البرزالي (ت٧٣٩هـ) "مجمع على غزارة علمه، وجودة ذهنه، وتفننه في العلوم واشتغاله بنفسه، وقلة مخالطته، مع الدين المتين، والعقل الرصين، قرأ مذهب مالك ثم مذهب الشافعي، ودرس بالفاضلية فيهما، وهو خبير بصناعة الحديث، عالم بالأسماء، والمتون، واللغات، والرجال، وله اليد الطولى في الأصلين، والعربية، والأدب، نشأ بقوص وتردد إلى القاهرة، وكان شيخ البلاد وعالم العصر في آخر عمره".[٤]

وقال الذهبي (ت٧٤٨هـ): "كان إماماً متفنناً مجوداً محرراً فقيهاً مدققاً أصولياً مدركاً أديباً نحوياً ذكياً غواصاً على المعاني، وافر العقل، كثير السكينة، تام الورع، مديم السنن، مكباً على المطالعة والجمع، سمحاً جواداً، زكي النفس، نزر الكلام، عديم الدعوى، له اليد الطولى في الفروع والأصول، وبصير بعلم المنقول والمعقول".[٥]

---

(١) الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (٢/٤٨)

(٢) رفع الإصر عن قضاة مصر (ص ٣٩٥).

(٣) مقدمة ابن الأثير لإحكام الأحكام (ص:٦).

(٤) الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (٢ / ٤٨) .

(٥) الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (٢/٤٨).

وقال الصفدي (٧٦٤هـ): "كان الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى إماما في فنونه، غماما فيما يرسله من الفوائد في كلامه وعيونه، مفسرا، محدثا، سبق في هذين من كان عجلا أو متلبثا، فقيها مدققا، قام بفروع المذهبين محققا ... نحويا أديبا، ناظما ناثرا عجيبا، لا يباريه في كل فنونه مبار... ذكيا غواصا على المعاني، قنّاصاً لشوارد ما يحاوله من العلوم ويعاني، وافر العقل، سافر الحجب عن وجوه النقل، كثير السكينه، لازم الوقار والأبهة الركينه، بخيلا بالكلام، قل أن يسمع منه غير رد السلام، شديد الورع".(١)

وقال اليافعي (ت٧٦٨هـ) "كان رأساً في العلم والعمل، عديم النظير أجل علماء وقته وأكبرهم قدراً، وأكثرهم ديناً وعلماً وورعاً واجتهاداً في تحصيل العلم ونشره، والمداومة عليه في ليله ونهاره، مع كبر سنه وشغله بالحكم".(٢)

وقال السبكي (ت٧٧١هـ): "الشيخ الإمام، شيخ الإسلام، الحافظ الزاهد الورع الناسك المجتهد المطلق، ذو الخبرة التامة بعلوم الشريعة، الجامع بين العلم والدين، والسالك سبيل السادة الأقدمين أكمل المتأخرين".(٣)

وقال ابن حجر (ت٨٥٢هـ) "وباشر القضاء بنزاهة، وعفة، وقيام في الحق، وصلابة في الحكم، وكان إذا تخاصم إليه أحد من أهل الدولة؛ بالغ في التشدد والتثبت، فإن سمع ما يكرهه عزل نفسه، فعل ذلك مرارا، ولم يدخل عليه شيء فيما يتعلق بالقضاء".(٤)

وقد أثنى عليه -رحمه الله- جمع كثير جدا من العلماء غير الذين ذكرناهم، ولا يتسع المقام لذكرهم جميعا.

وكان كثير الورع، والتحفظ، في أقواله، وأفعاله، حتى نُقل عنه أنه قال: "ما تكلمت كلمة ولا فعلت فعلا إلا وأعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل".(٥)

❀❀❀

(١) أعيان العصر وأعوان النصر (٢ / ٣٣٨).

(٢) مرآة الجنان(٤ / ١٧٧).

(٣) طبقات الشافعية الكبرى (٩ / ٢٠٧) .

(٤) رفع الإصر عن قضاة مصر (ص ٣٩٦).

(٥) طبقات الشافعية الكبرى (٩ / ٢٤٥) .

المبحث السادس : عقيدته، ومذهبه الفقهيّ.

كان ابن دقيق معظما للنصوص من الكتاب والسنة، متبعا لما دلت عليه غير مقلد، سواء في مسائل العقيدة أو في غيرها، بعيدا عن التأويل المذموم، بل يرد على ما يخالف الأدلة من الأقوال، ويكثر في هذا الكتاب من قوله: "واتباع النصوص أولى"(١) أو نحوها من الكلمات، وله كلام قوي في ذلك في مقدمة كتابه "شرح الإلمام " حيث يقول: "..لكن شرط ذلك عندنا أن يحفظ هذا النظام، ويجعل الرأي هو المأموم والنص هو الإمام، وترد المذاهب إليه، وتضم الآراء المنتشرة، حتى تقف بين يديه، وأما أن يجعل الفرع أصلا يرد النص إليه بالتكليف والتحيّل، ويحمل على أبعد المحامل بلطافة الوهم وسعة التخيل، ويركب في تقرير الآراء الصعب والذلول، ويعمل من التأويلات ما تنفر عنه النفوس، وتستنكره العقول، فذلك عندنا من أردئ مذهب، وأسوء طريقة..".(٢)

أما عقيدته: فإنه لما كانت البيئة المحيطة به بيئة أشعرية في المعتقد؛ لا يُستبعد أن يتأثر بها في بعض المسائل كغيره من العلماء ممن طارت إليهم بعض معتقدات الأشاعرة كتأويل بعض الصفات، ولكنه – رحمه الله – كان منصفا باحثا للحق، والذي يدل على إنصافه هو أنه التقى مع شيخ الإسلام ابن تيمية وأثنى عليه، رغم ما كان بين شيخ الإسلام وبين الأشاعرة في ذلك الوقت من عداء.

قال ابن دقيق لابن تيمية "ما كنت أظن أنّ الله تعالى بقي بخلق مثلك".(٣) وقال: "لما اجتمعت بابن تيمية؛ رأيت رجلاً العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد، ويدع ما يريد".(٤)

بل إنّ شيخ الإسلام – رحمه الله — من جانبه وصفه بأنه كان شيخ وقته كما مرّ

---

(١) انظر مثلا: شرح الحديث الثاني من باب النذر (ص:٣٤٩).

(٢) شرح الإلمام (١/٢٢).

(٣) انظر: الشهادة الزكية (ص ٢٩).

(٤) انظر: الرد الوافر (١ / ٥٩) الشهادة الزكية (١ / ٢٩) .

وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح[١] قول ابن دقيق العيد "**نقول في الصفات المشكلة أنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله، ومن تأولها نظرنا، فإن كان تأويله قريباً على مقتضى لسان العرب لم ننكر عليه، وإن كان بعيداً؛ توقفنا عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه**"اهـ.

فقوله "فإن كان تأويله قريباً على مقتضى لسان العرب لم ننكر عليه" ليس صحيحاً، بل إنّ منهج أهل السنة والجماعة منع التأويل في صفات الله، وإجراءها على ظاهرها، قال الإمام أحمد "لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو بما وصف به رسولهﷺ، لا يتجاوز القرآن والحديث".[٢]

فمذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه، وبما وصف به رسوله ﷺ، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.[٣]

وقال في حديث «**إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن**»[٤] "**نحمله على أنّ إرادات القلب، واعتقاداته متصرفة بقدرة الله تعالى، وما يوقعه في القلوب**"اهـ.[٥] وفي هذا تأويل لصفة الأصبع بمعنى القدرة.

وأما مذهبه الفقهي:

فقد اتفق جميع من ترجموا له على أنه تفقه أولاً على مذهب الإمام مالك، ثم درس المذهب الشافعي، وبعد النظر في أمره يظهر هنا ثلاث احتمالات:

الاحتمال الأول: أنه صار شافعي المذهب بعد أن كان مالكيا.

الثاني: أنه مجتهد في المذهبين، المالكي والشافعي.

الثالث: أنه مجتهد مطلقا لا يتقيد بأي مذهب.

---

(١) فتح الباري (١٣/٤٦٨).

(٢) الفتوى الحموية الكبرى (ص٢٧١).

(٣) المصدر السابق.

(٤) رواه مسلم (٤/٢٠٤٥ح٢٦٥٤).

(٥) عقيدة ابن دقيق العيد (ص٤).

وأظهر هذه الاحتمالات لديّ: الأول، لأن كثيرا ممن ترجموا له صرحوا بذلك، وهذه نبذة من كلامهم:

قال البرزالي (ت٧٣٩ هـ) "قرأ مذهب مالك ثم مذهب الشافعي".[١]

وقال الصفدي (ت **٧٦٤ هـ**): "كان مالكيا أولا، ثم صار شافعيا، قال: وافق اجتهادي اجتهاد الشافعي إلا في مسألتين".[٢]

وقال ابن شاكر الكتبي (ت٧٦٤ هـ) "كان مالكياً ثم صار شافعياً".[٣]

وقال اليافعي (ت٧٦٨هـ) "اشتغل أولاً بمذهب مالك ودرس فيه بمدينة قوص، ثم اختار مذهب الإمام الشافعي ومال إليه، فاشتغل به وتبحر فيه حتى بلغ فيه الغاية دراية، ورواية، وحفظاً، واستدلالاً، وتقليداً، واستقلالاً، حتى قيل أنه أخر المجتهدين".[٤]

وقال ابن حجر (٨٥٢هـ)"تفقه على مذهب مالك ومهر فيه ودرس بقوص، ثمّ تمذهب للشافعي".[٥]

وقال الألوسي (ت١٣١٧هـ)"كان أولاً مالكياً، ثم تحول إلي مذهب الشافعي".[٦]

وقد ذكره الدكتور بكر أبو زيد في كتابه "التحول المذهبي"[٧] في العلماء الذين غيروا مذهبهم.

وذكره الشافعية في طبقات فقهائهم كالسبكي، وابن قاضي شهبة، وابن كثير.[٨]

---

(١) الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (٢ / ٤٨).

(٢) أعيان العصر وأعوان النصر(٤/ ٥٨٠).

(٣) فوات الوفيات (٣ / ٤٤٣).

(٤) مرآة الجنان(٤ / ١٧٧).

(٥) رفع الإصر عن قضاة مصر (ص ٣٩٤).

(٦) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين (ص: ٢١٠) .

(٧) التحول المذهبي (ضمن مجموعة رسائل سماه بالنظائر (ص١٢٤).

(٨) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٩/ ٢٠٧) طبقات الشافعية لابن كثير (٨٥٩/٢) طبقات طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (٢٣٢/٢).

والذي يظهر لي من هذه النقول أنه تحول إلى مذهب الشافعية، لكنه لم يكن يتعصب ولم يكن مقلدا، بل كان يرجح بالدليل ويحارب التقليد والتعصب حتى إنه ألف كتابا يرد على المقلدين اسمه: "التشديد في الرد على غلاة التقليد".[١]

ويستدل بعضهم على شافعيته ما نقله الحافظ ابن حجر عن أبي حيان النحوي، أنّ ابن دقيق العيد شرح الإلمام وأنه جاء في نحو ستين سفرا أو أكثر من ذلك، وأن بعض المالكية حقد عليه انتقاله عن مذهب مالك، وحسد الشافعية كيف صار منهم، وأنه ارتصد غَيبة الشيخ فصادف فرصة، فأخذ الكتاب، فوضعه في فسقية[٢] الصالحية، فلما فقد الشيخ الكتاب تألّم، وأصبح الناس، فرأوا ماء الفسقية أسود، فبحثوا عن ذلك، فوجدوا الكتاب داخل الفسقية، وأن القطعة الموجودة بأيدي الناس كان بعض الطلبة انتسخها.[٣]

لكن ابن حجر انتقد هذه الحكاية من جانبين:

الجانب الأول: كون هذا السارق للكتاب من المالكية، فقد نقل عن شيخه العراقي أنه كان من المحدثين، وأنه كان يذكر اسمه ويجزم، لكنه لا يؤثر تسميته.

الجانب الثاني: كون هذا الكلام لم يفرق فيه ما بين كتاب الإمام وشرح الإلمام، قال: "فالإمام كتاب في أحاديث الأحكام على الأبواب، وكان استمداد الإلمام منه، والموجود منه قطعة نحو الربع ، لكنها مفرقة، وأكثرها في ربع العبادات، وليس فيها شيء من الاستنباط، وإنما يذكر علل الحديث كثيرا، وأما شرح الإلمام فهو الذي يوجد منه قطعة من أول الطهارة".[٤]

---

(١) مقدمة محقق كتاب الإمام للمؤلف (١٦/١).

(٢) الفسقية: حوض من الرخام ونحوه مستدير غالبا تمج الماء فيه نافورة، ويكون في القصور والحدائق والميادين. انظر: المعجم الوسيط (٦٨٩/٢).

(٣) رفع الإصر عن قضاة مصر (ص ٣٩٥).

(٤) المصدر السابق.

وقد خلص الباحث علي صافي حسين في رسالته "ابن دقيق العيد حياته وديوانه"[١] إلى أنه كان أول شبابه مجتهدا في نطاق المذهبين، ثم انتهى به الأمر إلى أن أصبح في عداد الأئمة المجتهدين وأنه لم يكن مقلدا لمذهب معين.

ويمكن أن يجاب عن هذا بأنه لا مانع بين أن يكون العالم مجتهدا لا يقلِّد، وفي نفس الوقت يتمذهب وينتسب لمذهب معين، وأقرب مثال لذلك شيخ الإسلام بن تيمية، فإنه يعدُّ من فقهاء الحنابلة، مع أنه كان من العلماء المحققين المجتهدين المجددين، الذين يدورون مع الدليل حيث دار.

أما عن كونه له مؤلفات في المذهبين كما سيأتي، فيمكن أن يُحمل أنه ألف في المذهب المالكي قبل أن ينتقل منه، ثم ألف في المذهب الشافعي بعد ذلك، ولذلك كانوا يطلقون عليه بلقب "قاضي قضاة الشافعية" رغم كونه كان يكره ذلك ويقول إذا نودي به: "إيه هذا"[٢] والله أعلم بالصواب.

❁❁❁

المبحث السابع : مؤلفاته.

له مؤلفات قيمة مفيدة ومتقنة في فنون عدة، فقد ألف في العقيدة والحديث والفقه والأصول والأدب، ويصف الادفوي (ت٧٤٨هـ) مؤلفاته فيقول: "في تصانيفه من الفروع الغريبة، والوجوه والأقاويل ما ليس في كثير من المبسوطات، ولا يعرفه كثير من النقلة".[٣]

وقال ابن كثير (ت٧٧٤هـ) "سمع الكثير، ورحل في طلب الحديث، وخرّج وصنّف فيه إسنادا ومتنا مصنفات عديدة، فريدة مفيدة، وانتهت إليه رياسة العلم في زمانه، وفاق أقرانه ورُحل إليه".[٤]

---

(١) ابن دقيق العيد حياته وديوانه (ص ١٠١).

(٢) انظر: الوافي بالوفيات (١٤٠/٤)

(٣) الطالع السعيد (ص٣٢٥).

(٤) البداية والنهاية (٣٠/١٨)

وقال الشوكاني "صاحب التصانيف المشهورة".[١]

فمن مصنفاته:

١-الإمام في معرفة أحاديث الأحكام.[٢]

وهو كتاب حافل جدا كما يظهر من عبارات العلماء في ثنائه، قال ابن رشيد (ت٧٢١هـ) "وتصنيفه الذي أشار إليه في الأحكام هذا كتاب كبير سماه الإمام، في نحو سبع مجلدات، قال لي شيخنا أبو الفتح رضي الله عنه: ما وقفت على كتاب من كتب الحديث وعلومه المتعلقة به سُبقت بتأليفه وانتهى إلي إلا وأودعت منه فائدة في هذا الكتاب، إلا ما كان من كتاب التاريخ الكبير للإمام أبي عمر الصدفي، فإني لم أره".[٣] وقال الأدفوي (ت٧٤٨هـ) "لو كملت نسخته في الوجود لأغنت عن كل مصنف في ذلك موجود".[٤]

وقال السبكي (ت٧٧١هـ) "وهو جليل حافل لم يصنف مثله".[٥]

وقال الأسنوي (ت٧٧٢هـ) "وقد كان أكمله فحسده عليه بعض كبار هذا الشأن ممن في نفسه منه عداوة فدس من سرق أكثر هذه الأجزاء وأعدمها، وبقي

---

(١) البدر الطالع (٢/٢٢٩).

(٢) ما وجد منه إلا نحو الربع، وطبع في أربع مجلدات بتحقيق سعد آل حميد في دار المحقق.

(٣) ملء العيبة (٣/٣٦٠).

(٤) الطالع السعيد (ص٣٢٢).

هذا وقد حصل تداخل بين ثلاثة كتب لابن دقيق، لها صلة ببعض، وهي: الإمام، والإلمام، وشرح الإلمام، فأخطأ جماعة ممن ترجموا له، فجعلوا الإمام شرحا للإلمام، والصواب ما تقدم في كلام ابن حجر، وهو أنّ المؤلف صنّف الإمام أولا وجمع فيه أحاديث الأحكام وتوسع فيه، ثم اختصر الإلمام منه، ثم شرح هذا المختصر، فسماه شرح الإلمام. وانظر: مقدمة محقق شرح الإلمام (١/٦) ومقدمة محقق الإمام (١/٢٣).

(٥) طبقات الشافعية الكبرى (٩ / ٢١٢)

منها الموجود عند الناس اليوم، وهو نحو أربعة أجزاء، فلا حول ولا قوة إلا بالله".[١]

وقال ابن حجر (ت٨٥٢هـ): "جمع كتاب الإمام في عشرين مجلدة، عدم أكثره بعده"[٢]

٢- **الإلمام في أحاديث الأحكام**.[٣]

وهو مختصر من كتابه "الإمام"، كما بين هو في "شرح الإلمام" حيث يقول: "هذا ولما خرج ما أخرجته من كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام، وكان وضعه مقتضيا للاتساع، ومقصوده موجبا لامتداد الباع، عدل قوم عن استحسان إطابته إلى استخشان[٤] إطالته ... غير أنّ ذلك الكتاب كتاب مطالعة ومراجعة عند الحاجة إليه لا كتاب حفظ ودرس يعتكف في التكرار عليه، فصنفت مختصرا لتحفظ الدارسين، وجمعت رأس مال لإنفاق المدرسين، وسميته **بـ الإلمام بأحاديث الأحكام**، وهذا التعليق الذي نشرع فيه الآن بعون الله.."[٥] وقد جمع فيه رحمه الله متون أحاديث الأحكام، واشترط فيه أن لا يورد فيه إلا حديث من وثقه إمام من مزكي رواة الأخبار.

---

(١) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (٢ / ٢٣١).

(٢)الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (٢ / ٤٨).

(٣) طبع بتحقيق محمد سعيد المولوي، سنة ١٣٨٣هـ. وبتحقيق حسين بن إسماعيل الجمل في دار المعراج الدولية بالرياض عام1414 هـ وطبع أيضا في وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة السعودية ت/ محمد خلوف العبد الله.

(٤) من الخشونة، وهو ضد الليونة. انظر: معجم مقاييس اللغة (٥ / ٢٢٥).

(٥) شرح الإلمام (٢٣/١).

وقد أثنى على الإلمام شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: "هو كتاب الإسلام.. ما عمل أحد مثله ولا الحافظ الضياء ولا جدي أبو البركات".[١] وبعضهم يجعل هذا الثناء لكتاب "**الإمام**" الذي سبق ذكره، والله أعلم.[٢]

٣- شرح الإلمام بأحاديث الأحكام.[٣]

ولم يكمله، كما يقول ابن حجر (ت٨٥٢هـ): "صنف الإلمام في أحاديث الأحكام، وشرع في شرحه، فخرج منه أحاديث يسيرة في مجلدين، أتى فيهما بالعجائب الدالة على سعة دائرته في العلوم، خصوصاً في الاستنباط".[٤]

وقد أثنى عليه الأدفوي (ت٧٤٨هـ) بقوله: "..فكيف بشرح الإلمام وما تضمن من الأحكام وما اشتمل عليه من الفوائد النقلية والقواعد العقلية والأنواع الأدبية والنكت الخلافية والمباحث المنطقية واللطائف البيانية والمواد اللغوية والأبحاث النحوية والعلوم الحديثية والملح التاريخية والإشارات الصوفية،[٥] ما يشهد له بفضله ويحكم له بعلو منزلته في العلم".

---

(١)الطالع السعيد ٣٢٢ .

(٢) وقد لخص كتاب الإلمام قطب الدين أبو محمد عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي، وصفه السبكي بأنه حسن خال عن الاعتراضات الواردة على الإلمام مع الإثبات لما فيه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٢٥٠/٩). ولخصه غيره أيضا.

وقال بعض العلماء: إنه أصل كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي. انظر: الدرر الكامنة (٦٢/٥) طبقات الحفاظ للسيوطي (ص٥٢٥) كشف الظنون (١٥٨/١) البدر الطالع (١٠٨/٢).

(٣) طبع منه مجلدان في دار أطلس بتحقيق عبد العزيز السعيد سنة ١٤١٨هـ.

وطبع أيضا في خمس مجلدات بدار النوادر، سوريا بتحقيق محمد خلوف العبد الله.

(٤) انظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (٢ / ٤٨).

(٥) لعله يقصد بالتصوف المحمود، وهو المبالغة في الزهد والعبادة وترويض النفس. انظر: الصواعق المرسلة (١١١٧/٣) مدارج السالكين (٣٠٧/٢).

وقال الصفدي (ت٧٦٤ هـ) "ولو كمل لم يكن للإسلام مثله، وكان يجيء في خمسة وعشرين مجلدا".[١]

وقال ابن قاضي شهبة (ت٨٥١ هـ) " الكتاب الكبير العظيم الشأن".[٢]

٤- **إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام**.[٣] وهو كتابنا هذا، وسيأتي الكلام عليه في مبحث خاص بإذن الله.

ومن مؤلفاته الأخرى:

٥- شرح العنوان في أصول الفقه. [٤]

٦- عقيدة ابن دقيق العيد.[٥]

٧- التشديد في الرد على غلاة التقليد.[٦]

٨- الحفاظ. الحافظ ابن حجر في الفتح[٧]

٩- شرح مختصر ابن الحاجب في فقه المالكية، ولم يكمله.[٨]

١٠- شرح مختصر التبريزي في فقه الشافعية.[٩]

---

(١) الوافي بالوفيات (٤/ ١٣٨).

(٢) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (٢/٢٣١).

(٣) طبقات الشافعية الكبرى (٩/٢١٢) رفع الإصر عن قضاة مصر (١/٣٩٥).

(٤) طبقات الشافعية الكبرى (٩/٢١٢).

(٥) طبقات الشافعية الكبرى (٩/٢١٢) وهي رسالة صغيرة الحجم جدا طبع بهذا الاسم بتحقيق نزار حمادي بالمركز العربي للكتاب والنشر في الشارقة، ونقل عنها ابن حجر في الفتح (١٣/٤٦٨) وسماها بـ "العقيدة".

وعليها شرح باسم: "العقد النضيد" لإبراهيم بن أبي شريف القدسي المتوفى سنة ٩٢٣هـ. انظر: كشف الظنون (٢/١١٥٧).

(٦) ملء العيبة لابن رشيد (٣/٢٥٩) قيل إنه ذكر فيه المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح فيها.

(٧) المصدر السابق.

(٨)أعيان العصر وأعوان النصر (٤/٥٧٦) طبقات الشافعية الكبرى (٩/٢١٢).

(٩) المصدرين السابقين.

١١- الاقتراح في بيان الاصطلاح.[١]

١٢- شرح مقدمة المطرزي في أصول الفقه. [٢]

١٣- تحفة اللبيب في شرح التقريب، وهو شرح لمتن الغاية والتقريب لأبي شجاع الشافعي.[٣]

١٤- شرح الأربعين حديثاً للنووي.[٤]

١٥- اقتناص السوانح، قال الأدفوي : "أتى فيه بأشياء غريبة ومباحث عجيبة وفوائد كثيرة ومواد غزيرة".[٥]

١٦- الأربعون في الرواية عن رب العالمين.

١٧- أربعون حديثا تساعية، خرجها بسنده.[٦]

١٨- شرح مقدمة الأحكام الصغرى لعبد الحق.[٧]

١٩- ديوان خطب مفرد.[٨]

٢٠- نصيحة ابن دقيق العيد لأحد نوابه في القضاء.[٩]

---

(١) وهو كتاب موجز في فن مصطلح الحديث، وقد طبع أكثر من مرة، منها: طبعة بتحقيق/د.عامر حسن صبري سنة ١٤١٧هـ. وطبعة بتحقيق/د. قحطان الدوري سنة ٢٠٠٦م. وانظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (٤٨/٢) رفع الإصر عن قضاة مصر (٣٩٥/١).

(٢) الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (٤٨/٢).

(٣) وهو مطبوع في دار طيبة الخضراء.

(٤) طبع بمؤسسة الجريسي سنة ١٤٢٥هـ وله طبعات أخرى.

(٥) الطالع السعيد (ص٣٢٢)

(٦) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (٢٣٢/٢).

(٧) ذكره هو في كتابه "الاقتراح" (ص١٧٤) حيث قال : "وقد ذكرت مواضع من ذلك فيما أمليته على مقدمة شرح الأحكام الصُّغرى لأبي محمد عبد الحق رحمه الله" وانظر: الطالع السعيد (ص٣٢٢).

(٨) طبقات الشافعية الكبرى (٢٣٠/٩).

(٩) طبع بعناية جمال عزون في مكتبة العمرين العلمية في الإمارات سنة٢٠٠٠هـ ضمن مجموع عدة رسائل.

٢١- شرح عيون المسائل لابن سهل الفارسي.[١]

٢٢- شرح العمدة في فروع الشافعية للشاشي،[٢] وشك بعضهم في نسبته إليه باحتمال أن يكون شرحه لعمدة الأحكام هذا التبس على من نسبه إليه.[٣]

وكان يقول الشعر والنظم، فمن شعره:

تمنّيتُ أنّ الشَيب عاجل لمتى وقرَّب مني في صِباي مَزاره
لآخُذ من عصر الشباب نشاطه وآخُذ من عصر المشِيب وَقاره[٤]

ومنه:

الجسم تذيبه حقوق الخدمة والنفس هلاكها علو الهمة
والعمر بذاك ينقضي في تعب والراحة ماتت فعليها الرحمة[٥]

ومنه:

أفكِّر في حالي وقُرب منيّتي وسَيْرِي حثيثاً في مصيري إلى القبر
فيُنشئ لي فكري سحائب للأسى تَسْحُ[٦] دموعاً دونها وابل القطر
إلى الله أشكو من وجودي فإنني تعبتُ به مذ كنت في مبدأ العمر
تروح وتغدو للمنايا فجائعُ تكدره والموت خاتمة الأمر[٧]

ومنه:

لعمري لقد قاسيتُ بالفقر شدة وقعتُ بها في حِيرةٍ وشتاتٍ
فإن بُحتُ بالشكوى هتكتُ مُروءتي وإن لم أبُح بالصبر خَفَّت مماتي
فأعظِمْ به من نازل بملمّةٍ يُزيلُ حيائي أو يُزيلُ حياتي[٨]

---

(١) هدية العارفين (٦/١٤٠).

(٢) هدية العارفين (٦/١٤٠).

(٣) مقدمة محقق الاقتراح (ص ١١٠).

(٤) طبقات الشافعية الكبرى (٩ / ٢١٤).

(٥) أعيان العصر (٤/ ٥٩٦).

(٦) أصل السحّ: الصبّ. انظر: غريب الحديث للخطابي (٢/ ٢٠٨).

(٧) أعيان العصر وأعوان النصر (٤/ ٥٩٦).

(٨) المصدر السابق.

وله قصيدة طويلة في مدح النبي ﷺ.[١]

❁❁❁

المبحث الثامن : وفاته.

بعد عمر حافل بالعلم والعمل؛ توفي بالقاهرة يوم الجمعة الحادي عشر من شهر صفر، سنة (٧٠٢هـ)، ودفن يوم السبت، وله من العمر (٧٧سنة) ورثاه جماعة من الفضلاء بالقاهرة وقوص.[٢]

(١) أوردها الحافظ في رفع الإصر بطولها (ص ٣٩٧).

(٢) الطالع السعيد (ص٣٣٨).

الفصل الثاني : دراسة
كتاب إحكام الأحكام
شرح عمدة الأحكام

الفصل الثاني : دراسة عن كتاب إحكام الأحكام، وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول : تحقيق اسم الكتاب.

أكثر النسخ الخطية للكتاب اكتفت بتسميته بـ "شرح عمدة الأحكام" ولعل ذلك اختصارا من النساخ في التسمية، لكن يبين تسميته بإحكام الأحكام عدة أمور:

١- ما ورد في خطبة ابن الأثير لهذا الشرح وهو مستمليه من المؤلف، قال - بعد ذكره أنه قيد عنه ما أملى عليه من الفوائد-: "...وسميت ما جمعته من فوائده والتقطته من فرائده بإحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام.."[١] وهذه الخطبة موجودة في أكثر النسخ الخطية التي تحصلت لدينا.

٢- جاء على غلاف بعض هذه النسخ تسميته بهذا الاسم، كنسخة الجامع الكبير بصنعاء التي كتبت سنة ٧٥٩هـ، وفي نسخة دار الكتب المصرية٣ "الإحكام في شرح عمدة الأحكام". وفي نسخة كتبت سنة ٧١١هـ. ناقصة من الأول جاء في آخرها "تمَّ إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام".

٣- أنّ عدداً من المصادر التي ذكرته سمته بهذا الاسم، مثل: ملئ العيبة[٢] وكشف الظنون[٣] وهدية العارفين.[٤]

❁❁❁

(١) إحكام الأحكام (ص٦١).

هذا هو الراجح في اسم الكتاب، لتصريح ابن الأثير الذي سماه به الكتاب، وقد نقله كذلك صاحب كشف الظنون (٢/ ١١٦٥) وقد اشتهر بـ "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" وورد بذلك في أكثر المصادر والفهارس، فخالفت المشهور، واخترت الراجح، ووضعته على الغلاف.

(٢) ملء العيبة (٣/٢٦١).

(٣) (٢/١١٦٤)

(٤) (١/٢٤٣)

المبحث الثاني : توثيق نسبته إلى مؤلفه.

إن نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه نسبة ثابتة بدون أدنى شك، ويدلّ عليه دلائل كثيرة منها:

أولاً: أنّ جُلّ من ترجم لابن دقيق العيد نسب إليه هذا الكتاب وذكره في مؤلفاته، فمن هؤلاء:

١- الصفدي (ت٧٦٤هـ) حيث قال وهو يعد مؤلفاته "..وشرح العمدة في الأحكام الذي أملاه على ابن الأثير".[١]

٢- ابن شاكر الكتبي (ت٧٦٤هـ) قال في ترجمته "وله التصانيف البديعة كالإمام والإلمام وعلوم الحديث وشرح عمدة الأحكام".[٢]

٣- السبكي (ت٧٧١هـ) بقوله: "وأملى شرحاً على عمدة عبد الغني المقدسي في الحديث".[٣]

٤- أبو الطيب المكي (ت٨٣٢هـ) قال وهو يذكر مؤلفاته: "وشرح العمدة".[٤]

٥- الحافظ ابن حجر (ت٨٥٢هـ) قال: "ومن تصانيفه شرح العمدة، أملاه على إسماعيل ابن الأثير لما قرأ عليه العمدة، وهو جم الفوائد".[٥]

٦- الشوكاني (ت١٢٥٠هـ) قال: "ومن مصنفاته شرح العمدة المشهور".[٦]

ثانيا: أنّ النسخ الخطية الكثيرة الموجودة للكتاب؛ جلها أثبتت على غلافها اسم المؤلف، وبعضها أثبتت على غلافها اسم المستملي منه وهو ابن الأثير الحلبي لكونه كتبه من المؤلف، وبعضها جمعت بين اسميهما معا كنسخة دار الكتب المصرية (٢) وفيها ما نصه: "شرح عمدة الأحكام، تصنيف الشيخ الإمام العالم العلامة قاضي القضاة تقي الدين

---

(١) أعيان العصر (٤/ ٥٨٢).

(٢) فوات الوفيات (٣/ ٤٤٣) .

(٣) طبقات الشافعية الكبرى (٩/ ٢١٢).

(٤) ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد (١/ ١٩٢).

(٥) رفع الإصر عن قضاة مصر (ص: ٣٩٥).

(٦) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (٢/ ٢٢٩).

إسماعيل بن أحمد بن محمد بن سعيد بن الأثير، عن الشيخ الإمام العالم العلامة محمد بن علي بن وهب القشيري المصري الشهير بابن دقيق العيد".

ثالثاً: نقولات العلماء الكثيرة المستفيضة عنه ممن هم في مختلف الأعصار والأمصار، وهي موجودة فيما بين أيدينا من هذا الشرح، وهذه أمثلة منها:

- قال ابن العطار (ت٧٢٤) " قال شيخنا الإمام أبو الفتح ابن دقيق العيد رحمه الله: وهذه المعارضة ذكر القاضي معناها عن غير واحد، وعندي أنّه أقرب إلى موافقته منه إلى معارضته، ويبعد جداً أن يقال بتعارضهما".[١] وهذا الكلام موجود في شرح الحديث الثالث من كتاب الجهاد.
- وقال الفاكهاني (ت٧٣١هـ) "قال ابن دقيق: وقد استثنى الفقهاء من هذا العموم – أعني قوله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب- أربع نسوة يحرمن من النسب وقد لا يحرمن من الرضاع".[٢] وهو موجود أيضا في شرح الحديث الأول من باب الرضاع.
- وقال ابن الملقن (ت٨٠٤هـ) "قال الشيخ تقي الدين: قول أبي قلابة يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظنّ رفعه من أنس لفظاً، فتحرّز عنه تورُّعاً...".[٣] وهذا الكلام الذي نقله ابن الملقن موجود في شرح الحديث الحادي عشر من كتاب النكاح.
- وقال العراقي (ت٨٠٦هـ) "قال ابن دقيق العيد: استدل به بعض المالكية على قاعدة من قواعدهم، وهو الحكم بين حكمين، وذلك أن يأخذ الفرع شبها من أصول متعددة فيعطي أحكاما متعددة".[٤] وهذا موجود في شرح الحديث الرابع من كتاب اللعان.
- وقال ابن حجر (ت٨٥٢): "وقد أطنب ابن دقيق العيد في شرح العمدة في الإنكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك، وقال لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل".[٥] وهو موجود في شرح الحديث الأول من كتاب القصاص.

❁❁❁

(١) العدة في شرح العمدة (١٦٨١/٣).

(٢) رياض الأفهام (٩٦/٥).

(٣) الإعلام (٢٥٠/٨).

(٤) طرح التثريب (١٢٩/٧).

(٥) فتح الباري (١٠٤/١).

المبحث الثالث: سبب تأليفه.

إنّ السبب في تأليف هذا الكتاب هو أنّ ابن الأثير الحلبي (ت٦٩٩هـ) اختار حفظ عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي (ت٦٠٠هـ) ثم احتاج إلى أن يتفهمه ويتفقه في الاستنباط من أحاديثه، فلم يجد في علماء عصره أفضل من ابن دقيق العيد، فعوَّل عليه في فهمه، وطلب منه أن يشرح له، فكان ابن دقيق يُملِي ويَشرح، وابن الأثير يكتب ويقيد، فخرج من بينهما هذا الكتاب النفيس، والسفر الثمين، ويدل على ذلك:

١- ما صرح به ابن الأثير في خطبة الكتاب، حيث يقول: ".. فاخترت حفظ كتاب المعروف بـ(العمدة) للإمام الحافظ عبد الغني... فوجدت الأحاديث كل لفظة منها تحتاج إلى بحث وتدقيق، وتفتقر إلى كشف وتحقيق .. فلم أجد من علماء الوقت من يعرف هذا الفن إلا واحد عصره وفريد دهره ... أبا الفتح تقي الدين محمد بن الشيخ الإمام مجد الدين علي بن وهب بن مطيع القشيري... فأملى علي من معانيه كل فن غريب، وكل معنى بعيد على غيره أن يخطر بباله وهو عليه قريب، فعلقت ما أورده وحُمت على منهل فضله..".[١]

٢- وما ذكره جمع من العلماء من أنّ هذا الشرح أملى ابن دقيق العيد على ابن الأثير الحلبي: يقول الصفدي (ت٧٦٤هـ) في ترجمة ابن دقيق العيد ".. وشرح العمدة في الأحكام الذي أملاه على ابن الأثير".[٢]

وقال ابن قاضي شهبة (ت٨٥١هـ) في ترجمته ابن الأثير الحلبي "وهو الذي علق شرح العمدة عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد".[٣]

وقال ابن حجر (ت٨٥٢هـ) في الدرر الكامنة في ترجمة ابن لابن الأثير: "أحمد بن إسماعيل الحلبي بن أحمد بن سعيد بن الأثير الحلبي الأصل ثم القاهري .. وأبوه هو الذي استملى من ابن دقيق العيد شرح العمدة".[٤]

---

(١) خطبة ابن الأثير في مقدمة الشرح.

(٢) أعيان العصر (٤/ ٥٨٢).

(٣) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (٢/ ١٧٠).

(٤) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (١/ ١١٩).

وقال في "رفع الإصر" في ترجمة ابن دقيق العيد: "ومن تصانيفه شرح العمدة، أملاه على إسماعيل ابن الأثير لما قرأ عليه العمدة، وهو جم الفوائد".[١]

وقال ابن تغري بردي (ت٨٧٤هـ) في ترجمة ابن الأثير الحلبي "وهو الذي علّق شرح العمدة عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد".[٢]

❁❁❁

المبحث الرابع : منهجه في كتابه.

لم يبين المؤلف منهجه في مقدمته كعادة بعض المصنفين الذين يذكرون منهجهم في مقدمة كتبهم، بل لم يذكر مقدّمة لشرحه، لأنه ألفه على طريقة الإملاء، وكتبه عنه عماد الدين ابن الأثير كما سبق، لكن بعد التتبع والاستقراء تبين لي من منهجه ما يلي:

١- أنّه يرقم أحاديث الباب التي ذكرها الحافظ عبد الغني سرداً، فيقول: الحديث الأول، الحديث الثاني،.. وهكذا.

٢- يذكر لفظ الحديث كما ساقه مصنفه، ثم يبدأ الشرح بتفسير الغريب إذا كانت فيه كلمات غريبة، وبتعريف القبائل والأعلام، ويضبط بالحروف الكلمات والأسماء المشكلة.

٣- يقسم شرح الحديث في بعض الأحيان إلى أوجه ومسائل، فيقول: الكلام عليه من وجوه، فيه مسائل: الأول- الثاني- الثالث ... وهكذا.[٣].

٤- يتعرّض في شرحه لكثير من العلوم، كعلوم الحديث والمصطلح، والأصول ومباحثه، والفقه ومسائله وقواعده، واللغة، وما يُستنبط من الحديث، ومن خلال ذلك تظهر إمامته ويتبين تقدمه.

---

(١) رفع الإصر عن قضاة مصر (ص: ٣٩٥).

(٢) المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي (٢/ ٣٩١).

(٣) انظر: الحديث الأول والثاني من كتاب العتق، والثالث من كتاب القصاص، والحديث الأول من كتاب الأيمان.

٥- يُعنى بذكر مذهبي الشافعيّة والمالكية في شرحه عناية خاصّة، ولا يُغْفِل بقيّة المذاهب([1]).

٦- يستطرد أحياناً في بعض الأحاديث، فيُكثر من استنباط المسائل والأحكام منها، في حين يكتفي في بعضها بأسطر معدودة.[٢]

٧- يتلافى ذكر أسماء المتأخرين أو المعاصرين معه عند النقل عنهم، فيكثر قوله "قال بعض المتأخرين"، أو "قال بعض أهل العصر" أو "قال بعضهم"[٣] مع العلم بأنّ كثيرا منها يقصد به النووي كما تبين لي بعد التتبع، وقد يبهم المتقدمين أيضا كقوله " وقال بعضهم من المتقدمين".[٤]

٨- يتعقب على من سبقه ويناقش أقوالهم، فيبين وجه الخطأ، ثم يذكر حجته مع الترجيح لما يذهب إليه.[٥]

٩- إذا كان حديث الباب يوهِم معارضة آية أو حديث آخر يذكر أوجه الجمع بينهما.[٦]

١٠- لا يخرج في شرحه غالبا عن ألفاظ الحديث التي وردت في المتن، وقد يشير إلى ألفاظ أخرى وردت في بعض طرق الحديث.[٧]

١١- ينبه استدلال الأصوليين للقواعد الأصولية بالحديث كقوله "واستدل به الأصوليون على مسألة التأسي بأفعال رسول الله ﷺ"[٨] وقوله "واستدل به الأصوليون على

([1]) انظر: شرح الحديث الأول من كتاب الطلاق

(٢) انظر على سبيل المثال: كتاب العتق الحديث الأول، والحديث الأول من باب بيع المدبّر والحديث الثاني من كتاب النكاح والخامس من اللعان

(٣) انظر: كتاب القضاء الحديث الثاني والحديث السادس من النكاح والحادي عشر منه

(٤) انظر: شرح الحديث الأول من باب العدة .

(٥) انظر مثلا: شرح الحديث السابع من كتاب الأيمان والحديث الثاني من كتاب الطلاق

(٦) انظر: كتاب النكاح الحديث الثالث والسادس عشر من كتاب الجهاد

(٧) انظر: الحديث الرابع من كتاب اللباس والأول من باب النذر

(٨) انظر: الحديث الخامس من كتاب اللباس

العمل بالقياس".[١] أو يستنبط هو نفسه من الحديث مسائل أصوليه، ومن أمثلة ذلك قوله: "ويتعلق بالحديث مسألة أصولية وهي أنّ الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا؟"[٢] وقوله: "«الخالة بمنزلة الأم».. سياق الحديث يدل على أنها بمنزلتها في الحضانة، وقد يستدل بإطلاقه أصحاب التنزيل على تنزيلها منزلة الأم في الميراث إلا أنّ الأول أقوى، فإن السياق طريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات وتنزيل الكلام على المقصود منه، وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه، ولم أر من تعرض لها في أصول الفقه بالكلام عليها".[٣]

١٢- لا يطيل في ذكر المسائل التي لا تعلق لها بالحديث، بل يصرح أحيانا أنه لا يعرج عليها لعدم تعلقها بالحديث،[٤] وقد يحيل إلى مواطن المسألة من الكتب المطولة¨

١٣- ينبه إذا كانت في الحديث علة، أو تكلم فيه أحد من الأئمة.[٥]

١٤- يبدأ بمن قال بظاهر الحديث عند حكايته الخلاف في المسائل الفقهية، ثم يذكر من خالفهم ودليلهم.[٦].

١٥- له اصطلاح خاص به إذا أطلق عبارة "الفقهاء" قال الفاكهاني في "رياض الأفهام"[٧] معلقا على أحد المواضع التي أطلق فيها هذه اللفظة "ولم أدر من أراد بالفقهاء، وكثيرا ما يطلق هذا القول هكذا، وقليلا ما يعزو إلى معين، وكأنّه اصطلاح له اختصّ به، هذا غالب حاله فيما رأيت من شرحه لهذا الكتاب رحمه الله تعالى"اهـ

---

(١) انظر: شرح الحديث الثالث من كتاب اللعان

(٢) انظر: شرح الحديث الأول من الطلاق

(٣) انظر: شرح الحديث الرابع من كتاب الرضاع

(٤) انظر: شرح الحديث الرابع عشر من كتاب الجهاد، والحديث الرابع من كتاب الأيمان وشرح الحديث الثامن من الجهاد

(٥) انظر: شرح الحديث السادس عشر من كتاب الجهاد

(٦) انظر: شرح الحديث الأول من باب النذر والخامس من كتاب اللعان والثامن من القصاص

(٧) (٥/٥٩١).

قلت: ويظهر لي بعد التتبع – والله أعلم- أنه إذا قال ذلك، يقصد به فقهاء الشافعية- ويعني بذلك الخلاف الذي في داخل المذهب- والله أعلم.

١٦- يستدل أحيانا بالشواهد الشعرية ليبين المعاني الغريبة في بعض الأحاديث.[١]

١٧- يحيل إلى داخل كتابه إذا تكلم على المسألة في موضع آخر منه.[٢]

١٨- يعرض حجة المخالف ثم يجيب عنها.[٣]

١٩- يذكر في بداية الشرح غالبا دلالة الحديث الفقهية، ثم يتخذها كمدخل للشرح.

❁❁❁

المبحث الخامس : بيان أهمّ مميزاته، ومنزلته بين الشروح.

كتاب إحكام الأحكام، كتاب عظيم النفع والفائدة، فريد في نوعه، فليس هو قاصر على موضوع واحد، بل هو شامل لفنون عدة، فيجد فيه المحدث بغيته، والأصولي ضالته، والفقيه حاجته، واللغوي ما يطلبه أو يبحث عنه، ويجد فيه الكل آماله، مما يدل على علو كعب مؤلفه، وقد تواترت عبارات العلماء في الثناء على هذا الكتاب ومدحه مما يدل دلالة واضحة على قيمته العلمية.

وتكمن أهمية الكتاب في أنّ شارحه إمام محدث فقيه، وأصوليّ قد تمكّن من الفنّ حتى هضمه، والكتاب يُعدّ بحق من كتب الفقه المقارن، ومن الكتب التي تمُرِّن المبتدئ وطالب العلم على طريقة الخلاف بين العلماء، ومأخذ الدليل وكيفيّة مناقشته، وما يَرِد عليه، وكيفيّة الإجابة عنه، واحترام الرأي المخالف المبني على الدليل القوي، وردِّ الأقوال الضعيفة والتي تعتمد على الدليل الواهي والضعيف.

---

(١) انظر: شرح الحديث الخامس من كتاب الحدود، والأول من باب السرقة، وكتاب الجهاد

(٢) انظر: شرح الحديث السابع من الجهاد والسابع من القصاص

(٣) انظر مثلا: شرح الحديث الأول من كتاب الأطعمة والرابع من الجهاد

ويدل على منزلة هذا الكتاب أمور:

أولا: عناية العلماء به بالقراءة والتدريس والتعليق عليه:

– فلزين الدين عبد الرحمن بن علي الفارسكوري (ت٨٠٨هـ).حاشية عليه.[١]

– ويعقوب بن جلال الدين التباني (ت٨٢٧هـ) له "تعليقة على شرح العمدة لابن دقيق العيد".[٢]

– واختصره محمد بن أحمد بافضل (ت٩٠٣هـ) ثم زاد عليه مذهب الهادوية.[٣]

– وألف السخاوي (ت٩٠٢هـ) كتابا سماه "القول المفيد في إيضاح شرح العمدة لابن دقيق العيد" كتب من أوله.[٤]

وممن وضع عليه الحواشي:

– أحمد بن محمد الأسدي المكي (ت١٠٦٦هـ).[٥] وأحمد بن إسحاق المهدي (ت١١٥٨هـ).[٦] والإمام الصنعاني (ت١١٨٢هـ)[٧] ويحيى بن المطهر بن إسماعيل (ت١٢٦٨هـ).[٨]

ثانيا: اعتمد عليه أكثر شُرّاح الحديث المتأخرين عموماً، وشراح العمدة خصوصا، وأكثروا النقل منه، فيعتبر هذا الكتاب من أهم مصادرهم في شروحاتهم، بل هو أم شروح العمدة، وبمقارنة بسيطة بينهم وبين هذا الكتاب يتبين ذلك بوضوح.

---

(١) جامع الشروح والحواشي (١٢٢٣/٢)

(٢) المصدر السابق.

(٣) مصادر الفكر الإسلامي في اليمن (ص ٥٣).

(٤) الضوء اللامع (٦ / ١٦).

(٥) جامع الشروح والحواشي (١٢٢٤/٢).

(٦) انظر: المصدر السابق.

(٧) جامع الشروح والحواشي (١٢٢٤/٢). وهي مطبوعة مشهورة، واستفدت منها كثيراً في أثناء عملي عملي على تحقيق هذا الكتاب.

(٨) جامع الشروح والحواشي (١٢٢٤/٢).

ثالثا: حسن ترتيبه وتقسيمه، وتعقبه على أخطاء من سبقه، وقلة ألفاظه مع جزالة معانيها.

رابعا: ثناء العلماء عليه:

يقول ابن رشيد "هو من أجل الكتب وأنبلها، وفيه مباحث دقيقة عجيبة"[١]

ويقول الأدفوي "لولم يكن له إلا ما أملاه على العمدة لكان عمدة في الشهادة بفضله والحكم بعلو منزلته في العلم ونبله".[٢] فهذا ثناء وتزكية للمؤلِّف والمؤلَّف.

وقال ابن فرحون "وشرح العمدة في الأحكام: .. أبان فيه عن علم واسع وذهن ثاقب ورسوخ في العلم"[٣]

وقال ابن حجر (ت٨٥٢هـ) "هو جم الفوائد"[٤]

خامسا: مما يدل على مميزاته وأهميته تعظيم مؤلفه للنصوص وتقديمها على القياس، وعدم تعصبه لرأي أو مذهب، فإنّه يُكثِر – إذا نقل قولاً يخالف ظاهر الحديث — قوله: "واتباع النصوص أولى" "فإذا وقعت فيها الاحتمالات فالصواب اتباع النص" "فالواجب اتباع النص" "والأولى اتباع النص" "وليس لنا أن نصرف في النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى خيالي" "لا يصح التعلق به في مقابلة دلالة النص" ونحوها من العبارات، فالمؤلف رحمه الله كان يحارب التعصب والتقليد الأعمى بشتى أشكاله، ومن كلامه النفيس في ذلك قوله: ".. وذلك يصد في وجه من يغلو من المقلدين إذا استدل عليه بحديث فقال: لو كان صحيحا لعلمه فلان مثلاً، فإنّ ذلك إذا خفي عن أكابر الصحابة وجاز عليهم؛ فهو على غيرهم أجوز."[٥]

---

(١) ملء العيبة (٣/٢٤٥).

(٢) الطالع السعيد (ص٣٢٠).

(٣) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (٢ / ٣١٩).

(٤) رفع الإصر عن قضاة مصر (ص: ٣٩٥).

(٥) شرح الحديث السادس من القصاص

سادسا: دقة المؤلف في عزو المذاهب لأصحابها، ونسبة الأقوال لقائليها، فلم أجد من خلال رجوعي إلي المصادر الأصلية موضعا أخطأ فيه، مما يعطي الطمأنينة فيما يحكيه وينقله من الأقوال والآراء.

سابعا: إكثاره من استنباط القواعد الفقهية والأصولية من النصوص التي يذكرها، وربطه ما بين الحكم والمأخذ الأصولي، وهذه من أهم ما يتميز به هذا الكتاب على غيره، بحيث ينمِّي لدى الطالب ملكة الاستنباط والتعليل والاعتراض على القول الخطأ، يقول الشيخ ابن العثيمين وهو يصف هذه الميزة "أذكر في زمن الطلب أنّي كنت أتتبع شرح ابن دقيق العيد على عمدة الأحكام، لأن هذا الشرح ... من جهة القواعد الأصولية والفقهية يعتبر مرجعا".(١)

ولذلك خصصت دراسات وبحوث حوله فيما يتعلق بالقواعد والضوابط الفقهية أو الأصولية، فمن تلك الدراسات:

١- **الضوابط الفقهية في المعاملات المالية عند ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام** / بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير، في المعهد العالي للقضاء، إعداد الطالب / ناجي بن هميجان بن نجاء العتيبي عام ١٤٢٦/١٤٢٧هـ

٢- **آراء ابن دقيق العيد الأصولية في كتابه إحكام الأحكام** / إعداد خالد محمد العروسي، رسالة ماجستير في جامعة أم القرى. عام ١٤١١/١٤١٢هـ.

٣- **آراء ابن دقيق العيد الأصولية من خلال كتابه الإحكام شرح عمدة الأحكام** / لمحمد بو زيان، رسالة ماجستير – من جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بمدينة قسنطينة في الجزائر.

٤- **الضوابط الفقهية عند ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام من أول كتاب القصاص إلى نهاية كتاب القضاء**" وهو بحث تكميلي في المعهد العالي للقضاء، قسم الفقه المقارن.

---

(١) منظومة أصول الفقه وقواعده (ص٤٢).

٥- **القواعد والضوابط الفقهية عند ابن دقيق العيد من خلال كتاب كتابه إحكام الأحكام**/ رسالة ماجستير في جامعة أم القرى، لياسر بن علي بن مسعود القحطاني، عام ١٤٢٩-١٤٣٠هـ.

٦- **أصول الفقه عند ابن دقيق العيد من خلال كتابيه "إحكام الأحكام وشرح الإلمام"** رسالة ماجستير، / د. عمر محمد سيد عبد العزيز.[١]

❁❁❁

المبحث السادس : مصادره .

المؤلف رحمه الله ألّف هذا الكتاب على طريقة الإملاء والإلقاء كما سبق بيانه، فلذلك لم يذكر مصادره ولم ينسب الأقوال لمعين إلا نادراً، ثم إنه في أكبر مادة كتابه قائل لا ناقل، ومحقق لا مقلد، ولكني سأذكر هنا إلى ما أشار إليها من المصادر، أو غلب على ظنّي – بعد المقارنة – أنّه استفاد منها.

فمن مصادره: القرآن الكريم.

ومنها في التفسير:

جامع البيان في تأويل القرآن / لابن جرير الطبري **أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن غالب إمام المفسرين** (ت٣١٠هـ).

زاد المسير في علم التفسير / لابن الجوزي أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي (ت٥٩٧هـ).

وفي الحديث وعلومه وشروحه:

الصحيحان : صحيح البخاري، وصحيح مسلم.

---

(١) طبع بدار السلام – القاهرة- سنة ١٤٣١هـ.

السنن الأربعة: سنن أبي داود، وجامع الترمذي، وسنني النسائي، وابن ماجة.

المصنف/ لعبد الرزاق الصنعاني (**٢١١هـ**).

المُصنف في الحديث والآثار / لابن أبي شيبة العبسي (**٢٣٥هـ**).

المسند / للإمام أحمد ابن حنبل (ت٢٤١هـ).

تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله ﷺ من الأخبار / لابن جرير الطبري.

شرح صحيح البخاري / لأبي الحسن ابن بطال (ت**٤٤٩ هـ**).

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري/ للخطابي (٣٨٨هـ)،**ومعالم السنن** / له.

السنن الكبرى / لأبي بكر البيهقي (٤٥٨هـ).

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / لابن عبد البر النمري (ت٤٦٣هـ)، **والاستيعاب في معرفة الأصحاب** / له.

العلل الواردة في الأحاديث النبوية / لأبي الحسن علي الدارقطني (ت**٣٨٥هـ**).

ناسخ الحديث ومنسوخه / لأبي حفص ابن شاهين (ت **٣٨٥ هـ**).

شرح السنة / لمحي السنة البغوي (**٥١٠هـ**).

عارضة الأحوذي في شرح الجامع للترمذي / لأبي بكر ابن العربي (**٥٤٣هـ**).

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار / لأبي بكر الحازمي **محمد بن موسى بن عثمان**، (ت**٥٨٤ هـ**).

إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه/ لأبي الفرج ابن الجوزي (٥٩٧هـ).

إكمال المعلم شرح صحيح مسلم/ للقاضي عياض (ت**٥٤٤هـ**).

معرفة أنواع علوم الحديث الشهيرة بـ (مقدمة ابن الصلاح) / لابن الصلاح **عثمان بن عبد الرحمن الشَّهْرَزُوري، (ت ٦٤٣هـ)**

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم/ لأبي العباس القرطبي (ت٦٥٦هـ)).

شرح مسلم المسمى بـ(المنهاج) لأبي زكريا النووي (ت٦٧٦هـ) وهذا الأخير وشرح القاضي عياض هما العمدة في شرحه، وقد سمى القاضي عياض مراراً، أما النووي فلا يذكره باسمه أبدا، وكتاب السنن الكبرى للبيهقي اعتمد عليه كثيرا في ذكر بعض الروايات والألفاظ كما ظهر لي بعد المقارنة.

وفي الفقه وأصوله:

كتاب الأم/ للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت٢٠٤هـ).

المدونة / للإمام مالك (ت**١٧٩هـ**) برواية سحنون عن عبد الرحمن ابن القاسم عنه.

مختصر المزني من علم الشافعي/ **لإسماعيل بن يحيى المزني** (ت **٢٦٤ هـ**).

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف/ لأبي بكر ابن المنذر (ت**٣١٩ هـ**).

التلقين في الفقه المالكي/ للقاضي عبد الوهاب (ت٤٢٢هـ).

الحاوي الكبير/ لأبي الحسن الماوردي (ت**٤٥٠هـ**).

البيان والتحصيل / لابن رشد الجد أبي الوليد محمد بن أحمد (ت٤٥٠هـ).

المحلى / لابن حزم الظاهري (ت٤٥٦).

اللمع في أصول الفقه / لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي (ت٤٧٦هـ)، والمهذب في الفقه الشافعي له.

البرهان في أصول الفقه/ لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني (ت٤٧٨هـ)، **ونهاية المطلب في دراية المذهب له.**

المبسوط / لمحمد بن أحمد السرخسي (ت٤٨٣هـ).

المستصفى في علم الأصول/ لأبي حامد لغزالي (ت**٥٠٥ هـ**)،**والوسيط في المذهب** له.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / لأبي بكر الكاساني (ت٥٨٧هـ).

المحصول في علم الأصول / للرازي **أبو عبد الله محمد بن عمر** (ت **٦٠٦هـ**).

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة / لابن شاس المالكي.

المغني / لابن قدامه المقدسي **عبد الله بن أحمد** (ت**٦٢٠هـ**).

الإحكام في أصول الأحكام / لأبي الحسن سيد الدين الآمدي (**ت٦٣١هـ**).

جامع الأمهات / لابن الحاجب عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ٦٤٦هـ.

قواعد الأحكام في مصالح الأنام / للعز ابن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء (ت٦٦٠هـ).

الذخيرة / للقرافي **أحمد بن إدريس المالكي** (ت**٦٨٤ هـ**).

روضة الطالبين وعمدة المفتين / لأبي زكريا النووي (ت٦٧٦هـ).

وفي اللغة وغريب الألفاظ:

كتاب العين / لخليل بن أحمد الفراهيدي (ت**١٧٠هـ**).

الكتاب / لسيبويه: **عمرو بن عثمان بن قنبر** (ت**١٨٠ هـ**).

غريب الحديث / لأبي عبيد القاسم ابن سلام (ت**٢٢٤هـ**).

الشعر والشعراء / لابن قتيبة الدينوري (ت**٢٧٦هـ**).

معجم مقاييس اللغة / لابن فارس **القزويني الرازي** (ت**٣٩٥ هـ**).

المحكم والمحيط الأعظم / لابن سيده **علي بن إسماعيل** (**ت٤٥٨ هـ**).

مشارق الأنوار على صحاح الآثار / للقاضي عياض (**ت٥٤٤هـ**)..

النهاية في غريب الحديث والأثر / لابن الأثير الجزري **المبارك بن محمد** (ت**٦٠٦هـ**).

والله تعالى أعلم بالصواب.